

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2384/2539

นาย ภพ จันทรปาน
นาย ปิติ บุญสูง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 38

ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคแรก

การขาดนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคแรกย่อมขึ้นอยู่กับการที่คู่ความฝ่ายนั้นได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ โดยชอบแล้วหรือไม่ด้วยที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการส่งหมายให้จำเลยชอบแล้วอันมี ผลให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจึงตรงประเด็นแล้ว จำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามที่โจทก์ระบุไว้ในคำฟ้องที่จำเลยอ้างว่าจำเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ได้ย้าย ทะเบียนบ้านออกไปถือว่าจำเลยมีถิ่นที่อยู่หรือหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติ หลายแห่งจึงให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลยเมื่อจำเลยได้รับมอบ หมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วจำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดการขาด นัดยื่นคำให้การของจำเลยจึงเป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรประการอื่น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าติดต่อขายที่ดินให้แก่จำเลย โดยจะให้ค่านายหน้าร้อยละ 5 ของราคาที่ดินที่ขายได้ ต่อมาโจทก์นำนายสรเสรีญ มาซื้อที่ดินดังกล่าวและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้ว โจทก์มีสิทธิได้รับค่านายหน้า

จำนวน 274,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยจำเลยต้องรับผิดชอบชำระ
เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้อง
เป็นเงิน 14,042 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 288,042 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 274,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำ
ให้การ นัดสืบพยานโจทก์ ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์จำเลยยื่นคำร้องว่าไม่ได้รับ
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของโจทก์เนื่องจากจำเลยไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่
ตามฟ้อง จำเลยอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 235/23-25 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร แต่จำเลยยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านจำเลยประสงค์จะ
ต่อสู้คดี ขอให้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การ โจทก์แถลงคัดค้านว่า จำเลย
มีภูมิลำเนาตามฟ้อง ถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้โดยชอบด้วย
กฎหมายจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยมีเจตนาจะใช้ที่อยู่ทั้งสองแห่งเป็น
ภูมิลำเนา การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยจึงชอบแล้วให้ยกคำร้องของ
จำเลย

จำเลยยื่นแถลงคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 274,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536 จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยนำสัญญาขายที่ดินโฉนดเลขที่ 26414 ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แก่ นายสรรเสริญ ในราคา 5,500,000 บาท นายสรรเสริญชำระเงินค่าที่ดินครบถ้วน และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันแล้ว ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในข้อแรกมีว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าการส่งหมายขอหรือไม่ขอเป็นคนละประเด็นกับการจงใจหรือขาดนัดหรือไม่ การส่งหมายอาจจะขอ แต่ถ้าจำเลยไม่รู้ว่าถูกฟ้องจนล่วงพ้นกำหนดเวลายื่นคำให้การแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าการส่งหมายให้จำเลยขอแล้วจึงไม่ตรงประเด็นนั้น เห็นว่าการรู้หรือไม่รู้เป็นเรื่องในใจของจำเลย บุคคลภายนอกไม่อาจล่วงรู้ได้ ต้องอาศัยจากพฤติการณ์เป็นประมาณ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคแรกจึงบัญญัติว่าเมื่อจำเลยได้รับมอบหมายเรียกให้ยื่นคำให้การหรือเมื่อโจทก์ถูกฟ้องแย้งแล้ว จำเลยหรือโจทก์มิได้ยื่นคำให้การหรือคำให้การแก้ฟ้องแย้งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งมิได้แจ้งเหตุขัดข้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาเช่นนั้น ให้ถือว่าจำเลยหรือโจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การ จะเห็นได้ว่าจำเลยหรือโจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับว่าคู่ความฝ่ายนั้นได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การโดยชอบแล้วหรือไม่ด้วยที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการส่งหมายให้จำเลยขอแล้ว อันมีผลให้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจึงตรงประเด็นแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงตามที่โจทก์ระบุไว้ในฟ้อง ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปนั้น ถือได้ว่าจำเลยมีถิ่นที่อยู่หรือหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแห่ง จึงให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองเห็น

ว่าการขาดนัดของจำเลยเป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรประการอื่นนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยและข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่โจทก์ตามฟ้อง

พิพากษายืน

(ผล अनुवर्तनितिकार-सम्पोग सेननियम-परीचा नाकपन्थु)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>